

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE

Entre les soussignés :

ZOE CREATION SARL U ayant son siège social à Avedji-Lomé, République du Togo, représentée par **Monsieur xxxxxx**, Directeur Général habilité aux fins des présentes,
Ci-après désigné par le terme « employeur » d'une part ;

Et

Monsieur xxxxxx, né le xxxx à xxxx, titulaire de Carte Nationale d'Identité Togolaise numéro xxxxxxxx,
Ci-après désigné par le terme « Prestataire » d'autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Objet et attributions

Le présent contrat est conclu dans le cadre de l'exécution du contrat de prestation de service au profit de ZOE CREATION et a pour objet la mise en place et le développement d'une plateforme web et mobile de jeu de loterie dénommé Kaba Loto selon un cahier de charge qui sera communiqué au prestataire.

A la fin de la mission, le prestataire devra fournir en livrables une application web servant d'administration hébergé sur AWS, une application android hébergée sur playstore et une application IOS hébergée sur appstore.

Article 2 : Engagement et durée du contrat

L'employeur engage Monsieur **xxxxxxxxxx** en qualité d'Informaticien développeur pour une période d'un (1) mois à compter de la date de signature du présent contrat.

Article 3 : Renouvellement et modification

Si la prestation est jugée satisfaisante à l'expiration du présent contrat, il est convenu que le Prestataire a la possibilité d'être recruté comme personnel permanent au sein de l'entreprise.

Les parties conviennent que le Prestataire sera préalablement soumis à une évaluation par rapport aux objectifs qui lui ont été assignés.

Toute modification et toute clause annexe à ce contrat, exigent, pour prendre effet, la forme écrite et le consentement des deux parties contractantes dans le respect de la législation

Article 4 : Lieu et horaires de travail

Le Prestataire exercera ses fonctions à Lomé au siège de ZOE CREATION sis à Avédji-Lomé ou à distance.

Cependant, le Prestataire pourra être affecté ou être amené à se déplacer à tout endroit où l'employeur aura des activités, étant observé que la mobilité est un élément essentiel du présent contrat.

Les plages horaires de travail du prestataire sont les suivantes :

- 08H – 17H30 avec une pose de 1H30

Ou

- 14H – 23H30 avec une pose de 1H30

Le prestataire choisi librement et sans contrainte la plage horaire qui le convient pour exercer ses fonctions au sein de la société.

Article 5 : Rémunération

En contrepartie du travail fourni, Monsieur xxxxxxxx percevra une rémunération de cent cinquante mille Francs CFA, par virement sur le compte du Prestataire ou par chèque.

Article 7 : Absence et indisponibilité

En cas de maladie ou d'accident non professionnel, le Prestataire devra immédiatement en aviser l'employeur dans un délai de soixante-douze (72) heures et le justifier par la production d'un certificat médical dans un délai maximum de trois (03) jours à compter du 1^{er} jour d'indisponibilité.

Les permissions exceptionnelles et les repos pour maladie seront accordés dans le respect de la législation en vigueur.

Article 8 : Obligations du Prestataire

Le Prestataire s'engage à respecter les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de travail et de sécurité sociale en vigueur au Togo, existantes au sein de ZOE CREATION.

Il s'engage notamment à :

- Fournir le travail pour lequel il a été embauché, l'exécuter lui-même et avec soin ;
- Obéir à ses supérieurs hiérarchiques en se conformant aux ordres écrits ou verbaux qui pourraient être donnés par ces derniers dans l'exercice de ces fonctions ;
- Respecter la discipline de l'entreprise et se soumettre à l'horaire de travail et aux consignes d'hygiène et de sécurité ;
- Ne divulguer aucune information confidentielle relative aux activités du service et à respecter le secret professionnel.

Article 9 : Obligations de l'employeur

L'employeur s'oblige à procurer au Prestataire le travail convenu.

Il s'engage à mettre à la disposition du Prestataire le matériel et autres ressources nécessaires à l'exécution de ses tâches.

Il s'engage à assurer au Prestataire des conditions d'hygiène et de sécurité adéquates, conformes aux normes prévues par la réglementation.

Il s'engage également à traiter le Prestataire avec dignité et veiller aux bonnes conditions de travail.

Article 10 : Obligation de confidentialité

Le Prestataire considèrera comme strictement confidentiel, et s'interdit de divulguer, toute information, document, donnée ou concept, dont il pourra avoir connaissance à l'occasion du présent contrat.

Il est tenu de les garder confidentiel dans un délai de trois (03) ans suivant la fin du présent contrat.

Toutefois, le Prestataire ne saurait être tenu pour responsable d'aucune divulgation si les éléments divulgués étaient dans le domaine public à la date de la divulgation, ou s'il en avait connaissance antérieurement à la date de signature du présent contrat, ou s'il les obtenait de tiers par des moyens légitimes.

Article 11 : Résiliation

Le présent contrat ne peut prendre fin avant terme qu'en cas d'accord parties constaté par écrit, en cas de force majeure ou de faute lourde, sous réserve de l'appréciation de la juridiction compétente, en ce qui concerne la gravité de la faute.

Article 12 : Droit applicable – règlement des conflits

Le présent contrat de travail est régi par les dispositions :

- De la Loi n°2021-12 du 18 juin 2021 portant Code du Travail de la République du Togo ;
- Loi n°2022-019 du 15 novembre 2022 portant modification de la loi n°2021-12 du 18 juin 2021 portant Code du Travail de la République du Togo ;
- Des Textes Complémentaires et des Textes d'Application du Code du Travail.

En cas de différend né de l'exécution du présent contrat, les deux parties s'engagent à recourir à un règlement amiable. Le cas échéant, le différend pourrait être soumis à l'autorité compétente.

Article 13 : Dispositions finales

Pour toutes les autres conditions non prévues par le présent contrat, ou par des avenants à celui-ci, les parties s'en remettent aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ou encore aux usages locaux dans le secteur.

Fait en deux exemplaires originaux à Lomé le

Pour l'employeur
(Signature)

Pour le Prestataire
(Signature précédée de la
mention « lu et approuvé »)